巫溪至开州高速公路C2标“10•30” 一般物体打击事故调查报告

巫溪至开州高速公路C2标“10•30”

一般物体打击事故调查报告

微博
微信
部门街镇
无障碍
安全生产举报

2022年10月30日10时20分左右，达州丰建源建筑劳务有限公司所承建的巫溪至开州高速公路C2标杨家院子大桥7号墩在吊装作业起钢故，造成从业人员陈＊明受伤。现场作业人员立即将其送往开州区人民医院抢救，但陈＊明终因伤重抢救无效于10月30日11时30分左右经济元。

事故发生后，达州丰建源建筑劳务有限公司与死者家属达成赔偿协议，未在规定时限内向巫溪至开州高速公路W*****2项目部生产部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2023年1月初，巫溪至开州高速公路W*****2项目部在进行春节前安全综合检查时建筑公司主动向其上报了此次事故。随即，巫溪至开州高速公路W*****2项目部在经过调查核实后向开州区应急局报告此次事故。根据和国法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等相关法律法规，区应急局根据区政府批复意见牵头成立了由区工会局等单位参加的“巫溪至开州高速公路C2标“10•30”一般物体打击事故调查组”，并邀请开州区纪委监委、开州区检察院派员协作调查。

事故调查组通过询问有关当事人、查阅相关资料，查明了事故发生的原因、事故性质及人员伤亡情况，提出了对事故责任单位理意防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况。

项目名称：巫溪至开州高速公路W*****2项目

项目承包方：贵州省公路工程集团有限公司

劳务承包方：达州丰建源建筑劳务有限公司

（二）事故单位概况。

达州丰建源建筑劳务有限公司—成立日期：2019年12月12日；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；单位住所：四川省达州市达川区翠屏街道二段196号1栋1单元31楼1号；法定代表人：唐＊；注册资金：伍佰万元整；统一社会信用代码：91＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7D；经营范围：建包；施工劳务分包；模板脚手架工程；市政公用工程；市政道路工程建筑；公路工程建筑；公路工程施工……。达州丰建源建筑劳务有限公司取得有建筑业企业资质证书、安全生产许可证等证照。

（三）死者基本情况。

陈＊明，男，身份证号码52＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8，户籍住址：贵州省播州区毛石镇＊＊村＊＊组，系达州丰建源建筑劳务有限公司州高速公路W*****2项目”工人。

（四）相关管理人员基本情况。

唐＊，男，身份证号码51＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9，户籍住址：四川省达县檀木镇＊＊＊村＊组；达州丰建源建筑劳务有限公司法定代表人

二、事故经过、应急处置及调查情况

（一）事故经过。

2022年10月30日7时30分左右，达州丰建源建筑劳务有限公司所属工人陈＊明、王＊行两人到达“巫溪至开州高速公路W*****2项目”杨家院子大桥行施工，他们两人当天的主要任务是拆除7号墩和7-1号墩的混凝土模板，当天在拆除过程中有一辆吊车配合陈＊明、王＊行两人进行吊装作业。其中陈地12米左右桥墩中部的工作平台上负责给模板绑钢丝绳，然后由吊车负责把绑好的模板吊至地面，王＊行负责在桥墩下面解钢丝绳，10时20分左右，吊模板的过程中，模板碰撞到陈＊明，导致陈＊明被撞昏迷。

（二）应急处置及善后情况。

事故发生后现场工人王＊行立即通知了负责人唐＊，唐＊接到电话后立即拨打了120急救电话，并立即赶到现场组织工人将进行救援，并派车将陈开州区人民医院，在车行至石龙船大桥时与120急救车汇合，随后将陈＊明转移至急救车送往开州区人民医院进行抢救，11时30分左右，人民医院医生宣抢救无效死亡。

事故发生后，唐＊就立即通知了陈＊明的家属，陈＊明家属于当天晚上赶到了开州区，开始谈善后赔付事宜，于2022年11月1日达成赔付协议：达建筑劳务有限公司赔偿陈＊明家属126万元整。

（三）事故报告情况及事故调查的相关情况。

该事故现场位于开州区厚坝镇巫溪至开州高速公路W*****2项目杨家院子大桥施工点，该事故发生于2022年10月30日，因施工单位当时未按相关此次事故，在事故单位上报此次事故时，该施工点已经完工。事故调查中开展调查时，大部分施工工人已经离开，且事故现场已被破坏，故无法对现察，无法提取到事故直接证据，只能通过对相关人员的询问笔录来对本起事故进行还原。

事故发生后，达州丰建源建筑劳务有限公司未向施工单位贵州省公路工程集团有限公司报告，也未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监管关单位报告。2023年1月初，在接到巫溪至开州高速公路W*****2项目部的事故报告后，开州区应急管理局牵头成立了调查组，经过对相关人员的询问，源建筑劳务有限公司法定代表人唐＊、现场工人王＊行证实：1．2022年10月30日上午10时20分左右，在杨家院子大桥施工点，在进行吊装作业的过程中起物体打击事故，造成工人陈＊明死亡。2．陈＊明为达州丰建源建筑劳务有限公司的工人。3．在本次事故中，吊装作业过程中达州丰建源建筑劳务有派专人指挥。4．在2022年10月30日上午10时20分左右发生致陈＊明受伤昏迷的事故后，现场工人王＊行立即电话告知了达州丰建源建筑劳务有限公司法唐＊，但唐＊接到报告后但其并未立即向巫溪至开州高速公路W*****2项目部报告；10月30日上午11时30分左右，陈＊明终因伤重救治无效在开州区人告死亡，唐＊也于同时接到了报告，知晓本次事故造成的危害后果升级，但仍未立即向巫溪至开州高速公路W*****2项目部报告。一直到2023年1月初，开州高速公路W*****2项目部开展年度安全检查、宣传后，唐＊才将上述事故情况上报告给巫溪至开州高速公路W*****2项目部。

三、事故直接经济损失

此次事故共造成陈＊明一人死亡，事故直接经济损失约126万元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因。

因达州丰建源建筑劳务有限公司对本次事故的迟报，导致本次事故的直接原因无法查明。

（二）管理原因。

因直接原因无法查明，只能通过询问笔录间接还原事故管理原因：达州丰建源建筑劳务有限公司，作为巫溪至开州高速公路W******2项目的劳务施工现场安全管理不到位，没有配备专职安全管理人员，在施工中仅仅依靠现场负责人唐＊在施工现场进行安全管理；在进行吊装作业时，未按规定安员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）事故性质。

因事故单位的迟报导致本次事故的直接原因无法查明，只能通过对相关人员的询问笔录来对本起事故性质进行界定，按照《生产安全事故报告和条例》（国务院令第493号）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡事故分类标准》（国标GB6441-86）标准，此次事故类别属于一般伤害事故。另根据《重庆市安全生产条例》第四十七条“因事故发生单位对事故情况隐瞒不报、谎报、迟报或者破坏事故现场，导致事故原因和责任无法认定该单位负有事故责任”的规定，认定本次事故属于建设施工过程中发生的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关人员责任认定及处理建议。

1．陈＊明，因事故单位的迟报导致本次事故的直接原因无法查明，且其已在本次事故中死亡，故建议对陈＊明免于责任追究。

2．唐＊，其作为达州丰建源建筑劳务有限公司法定代表人及该项目现场负责人，在事故发生之后未按规定及时上报，造成本次事故的直接原因、直接查明，且根据询问笔录可得知其对本单位的安全生产状况检查不力，导致吊装作业过程中无人管理，且存在迟报生产安全事故的行为。其行为违反人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和第七项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故”和《生产安告和调查处理条例》第四条第一款“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报”、第九条第一款“事故发生现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全

管理职责的有关部门报告”的规定，唐＊对本次事故发生负有责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项“事故发生单位主要负
列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事
照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第二项“事故发生单位的主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处
第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款”之规定，
法提供经财务、税务部门核定的上一年年收入总额，按照重庆市2021年度职工平均工资101670元的标准，建议由重庆市开州区应急局给予唐＊罚款人民
（101670元×60%）（大写：陆万壹仟零贰元）的行政处罚。

（二）相关单位责任认定及处理建议。

1．达州丰建源建筑劳务有限公司，发生事故后未按规定及时上报，存在迟报事故的行为，导致事故的直接原因、责任无法查清，且根据相关笔录
巫溪至开州高速公路W*****2项目的劳务承包方，施工现场安全管理不到位，没有配备专职安全管理人员，在施工中仅仅依靠现场负责人唐＊在施工现
全管理；在进行吊装作业时，未按规定安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。其行为违反了《中华人民共和国安全
第二十四条“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生
员。”、第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门
现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”和《重庆市安全生产条例》第四十七条“因事故发生单位对事故情况隐瞒不报、谎报、迟报或者
现场，导致事故原因和责任无法查明的，认定该单位负有事故责任”的规定，达州丰建源建筑劳务有限公司对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国
法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定，建议重庆市开州区应急管理局给予达州丰建源建筑劳务有限公司罚款65万（大
伍万）元的行政处罚。

2．贵州省公路工程集团有限公司，作为巫溪至开州高速C2合同段总承包单位、劳务发包单位，根据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条
“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同
自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整
定，贵州省公路工程集团有限公司要对达州丰建源建筑劳务有限公司进行安全监督管理。经调查，达州丰建源建筑劳务有限公司资质齐全且均在有效期
公路工程集团有限公司将劳务分包给达州丰建源建筑劳务有限公司符合相关法律法规的规定。贵州省公路工程集团有限公司与达州丰建源建筑劳务有限
有劳务合同及安全生产协议书，明确了双方各自的安全管理责任。贵州省公路工程集团有限公司按规定成立了安环部，并配置相应的专职安全员。调查
2022年6月至11月期间的资料上显示，贵州省公路工程集团有限公司巫溪至开州高速C2合同段项目部安全管理人员从2022年6月至11月按要求每周、每月
至开州高速C2合同段施工全线进行了安全检查，并详细填写了《安全生产周排查记录表》和《月隐患排查治理清单》，发现的所有问题均进行了复查核
全隐患均整改到位并附有照片资料。调查组调取的2022年5月至11月安全会议资料上显示，在2022年5月12、4日；6月1、6日、12日、13日；7月10日、1
日、10日、11日、12日；9月20日、28日；10月8日、15日；11月4日召开了安全教育培训。综上，贵州省公路工程集团有限公司的安全监督管理工作情况
议对贵州省公路工程集团有限公司不予处罚。

（三）相关行业管理部门履职情况。

重庆市开州区交通局，一是将高速路建设项目纳入区交通局安全检查范围，成立工程质量监督大队，并制定执法检查计划对开州区在建高速公路
综合检查。二是每季度开展一次巫溪至开州高速公路监督检查，主要检查各合同段施工安全生产突出违法违规行为集中执法专项行动和坚守质量安全红
行动落实情况、施工现场安全防护措施用品使用情况等，察看各合同段贯彻落实情况。2022年，开州区交通局按照其执法检查计划每季度都对巫云开高
行了检查，均填写有《2022年巫云开高速安全检查表》。查出各类问题3个，均责令所涉单位进行整改完成。三是对高速交通建设项目安全管理提出相关
求，对于现场安全检查发现的问题，及时将相关问题反馈给参建单位。综上所述开州区交通局按照要求履行了相应职责，履职情况良好。

六、防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）贵州省公路工程集团有限公司，应认真分析本次事故发生的原因，深刻吸取本次事故的教训，加强现场安全管理及检查力度，对劳务方的
要进行坚决处理；应针对此次事故召开专题会议，督促劳务方配备专职安全管理人员，督促劳务方在以后的施工中加强安全管理，做到施工现场必须有
人员进行现场管理，发生事故后应立即上报不得迟报、瞒报、谎报。

（二）达州丰建源建筑劳务有限公司，应加强安全管理，做到在进行施工时必须有安全管理人员在现场进行管理；要加强对从业人员的安全技术
强对从业人员安全教育宣贯普及，教育督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程、相关技术标准；应按照相关法律法规，及时、如实报
安全事故，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（三）重庆市开州区交通局，按照属地管理原则积极配合及参与上级安全监管部门对开州区在建高速公路进行安全监管，认真履行属地监管责任
划内的检查任务，让企业制定的相关规章制度落实到位。要提醒企业注意好风险管控。杜绝类似事故的再次发生，确保我区安全生产形势稳定向好。

一般物体打击事故调查组

2023年5月19日

扫一扫在手机打开当前页